

공동주택 금지사항등기 말소후 체납액 징수

최낙구 (전라북도 주무관)

1. 추진배경

최근 저출산과 고령화로 인한 정부의 사회복지정책 확대로 지방비 부담을 수반하는 지방재정수요는 날로 증가하고 있다. 이러한 재정수요를 안정적으로 충당하기 위해서는 여러 가지 방안이 있거나 체납지방세의 효율적 징수를 통한 자주재원 확보방안이 가장 현실적인 대안이 될 수 있을 것이다. 그러나 최근 급변하는 사회 환경과 더불어 납부하지 않으려는 고질체납자의 납부기피방법도 다양화되고 지능화됨에 따라 지방분권화 시대의 안정적인 재정확보에 걸림돌이 되고 있는 실정이다.

고질체납자들은 관련법령의 맹점이나 온정적인 행정체제 등을 악용해 실질적으로 많은 재산을 소유하고 있어도 세금납부를 미루거나 회피하는 경우가 발생하고 있어 과세권자는 체납자가 납부해야 할 세금을 강제징수하기 위하여 다양한 체납처분제도를 시행하고 있다. 특히 고액 체납자로부터 세금을 징수하기 위해 과세권자는 체납자의 주민등록지 거주 여부확인에서부터 체납세금 납부독려, 부동산, 차량, 급여 등 재산 압류 및 공매, 인허가 취소는 물론 신규면허 불허 등 관허사업제한, 자동차번호판 영치, 전국은행연합회에 신용정보자료 제공 등 신분상 및 재산상 불이익 처분조치를 취하고 있다.

본 사례는 공동주택을 건설하는 사업주체가 개발사업 시행시 분양자의 자본을 활용할 수 있는 선분양제도를 이용하여 사업초기 건설자본으로 활용함에 따라 주택의 대량공급은 가능하나 사업주체의 사정에 따라 분양매물에 대한 불확실성의 위험이 존재하고 있어 공동주택을 건설하는 사업주체로부터 분양자의 입주권을 보호하는 입법적 장치를 악용한 사례이다.

공동주택의 분양자 입주권을 보장하기 위하여 사업주체의 채권자에 의한 강제집행 등을 제한하는 금지사항인 부기등기수단을 악용하여 체납한 지방세에 대해 체납처분을 할 수 없다는 사항을 이용, 고의적이고 상습적으로 지방세를 체납한 체납자에 대하여 징수한 사례를 소개하고자 한다.

2. 체납지방세 현황

지방세 체납액 현황

2010년부터 2012년까지 최근 3년간 지방세 부과액, 징수액, 결손액, 체납액 추이를 <표 1>에서 나타내고 있다. 2010년 대비 2012년 과세규모는 1,534억 원(11.1%) 증가하였고, 세수규모 역시 1,685억 원(13.1%) 증가하였다. 그리고, 결손액은 10억 원(0.2%) 감소하였고, 체납액 또한 141억 원(1.4%) 감소하였다.

● <표 1> 지방세 체납액 현황

(단위 : %, 억 원)

구분	부과액(A)	징수액(B)	결손액(C)	체납액(D=A-B-C)	징수율(B/A)	체납율(D/A)
2012	15,293	14,561	230	502	95.2%	3.3%
2011	14,855	14,072	188	595	94.7%	4.0%
2010	13,759	12,876	240	643	93.6%	4.7%

자료 : 지방세 결산보고서

지방세 체납사유별 현황

지방세 체납의 발생원인 사유는 납세기피 및 면탈 목적인 고질적 체납, 사업부도 및 회사 경영악화 등 담세력 부족으로 인한 경제적 환경 악화의 영향, 납세의무를 이행할 수 없는 상황에 처해있는 행방불명·국외이주, 그 밖에 납세금액이 소액으로 인한 무관심, 이의신청 및 소송 등으로 인한 조세불복 등 다양하게 나누어진다. 체납 발생 원인별로 정확하게 나눈다는 것은 다소 무리가 있으나 최대한 체납자의 체납발생 원인별로 나누어 징수체계 및 징수방법을 달리 정하기 위하여 체납액 사유별로 정리하였다.

<표 2>의 최근 3년간 지방세 체납액 사유별 현황을 살펴보면 체납액중 경제적인 능력이 있음에도 차일피일 미루고 있는 고질적 체납의 비중이 2011년 50.4%, 2012년 56.6%, 2013년 51.5%로 50%를 넘어가고 있다. 이 경우, 납세기피에 의한 체납발생 요인으로 이는 차명·명의도용을 통한 의도적 체납으로 간주되는 의도적 폐업·임의해산 등에 의한 체납, 재산명의변경 또는 선(先)저당 등 합법을 가장한 체납이 이에 속한다고 할 수 있다. 또한 과세관청에서 가장 중요하게 생각해야 할 경우는 장기간 체납을 통한 징수권 포기(결손)을 유도하려는 체납으로 강력한 체납처분을 필요로 하는 경우라 할 수 있다.

● <표 2> 최근 3년간 지방세 체납사유별 현황

(단위 : 억 원, %)

연도		합계	징수유예	행방불명	재력부족	고질적체납	경공매진행	기타*
2013.9월	금액	780	1	42	102	402	100	133
	비율	100%	0.1%	5.3%	13.0%	51.5%	12.8%	17.0%
2012	금액	502	2	41	90	284	73	12
	비율	100%	0.4%	8.2%	17.9%	56.6%	14.6%	2.4%
2011	금액	595	3	61	105	230	113	13
	비율	100%	0.5%	11.6%	20.0%	43.8%	21.5%	2.5%

자료 : 전라북도 지방세 월보(*기타 : 납기미도래 등).

지방세 체납처분 현황

체납처분이라 함은 지방자치단체 징수금의 납세의무가 있는 자에 대하여 독촉 또는 최고를 하였음에도, 그 독촉 최고기한까지 해당 지방자치단체의 징수금을 납부 또는 납입하지 않는 경우 그 체납자의 재산을 압류하고, 공매처분하여 환가된 금액을 체납된 지방자치단체 징수금에 충당하는 것을 말한다.

<표 3>에서 체납처분별 현황을 보면 총 체납액의 체납처분중 부동산압류 관련된 체납처분의 비율이 2013년 30%, 2012년 45%, 2011년 42%로 재산상 조치인 부동산압류등기와 부동산 경공매가 평균 40%를 차지하고 있다.

● <표 3> 최근3년간 지방세 체납액 조치별 현황

(단위 : 억 원)

구분	체납액	재산상조치			재 산 조 회 중	미조치*	행정상조치		
		부동산등기	채권	경공매			관허사업제한	체납정보제공	형사고발
2013.9월	780	200	64	28	32	420	1	20	0
2012	502	197	49	28	13	215	1	44	0
2011	595	205	27	44	73	240	1	50	0

자료 : 전라북도 지방세 월보(*미조치 : 거소불명, 무재산, 납기미도래 등).

3. 공동주택등기 금지사항 부기등기의 이해

현행법상 등기를 할 수 있는 권리는 원칙적으로 토지 및 건물에 대한 물권 즉 부동산물권이다. 그러나 부동산물권 중에서도 점유권이나 유치권은 점유를 본질로 하는 권리이므로 등기할 권리가 아니다.

부동산물권 중에서 등기를 할 수 있는 권리는 소유권, 지상권, 지역권, 전세권, 저당권이고 부동산물권이 아니면서 등기할 수 있는 권리는 부동산임차권과 부동산환매권 등이다. 이러한 권리에 대해 변동이 생기는 경우 즉 설정, 보존, 이전, 변경, 처분의 제한 또는 소멸하는 경우 등기를 해야한다. 여기에서 처분의 제한은 소유권자나 기타 권리자가 가지는 권리의 처분기능을 제한하는 것을 말하는 것으로 공유물의 분할금지나 압류, 가압류, 가처분에 의한 처분금지 등이 있다.

여기서 다루고자 하는 내용은 주택법에 의하여 주택을 건설할 경우 분양자의 입주권을 보장하기 위하여 주택법 제40조 제3항(저당권설정등의 제한)에 의하여 사업주체의 채권자에 의한 강제집행등을 제한하는 금지사항을 부기등기의 방식으로 공시하도록 하는 내용이다. 즉 주택법 제40조 제3항에 의하면 저당권설정 등의 제한을 함에 있어서 사업주체는 입주예정자의 동의 없이는 양도하거나 제한물권을 설정하거나 압류, 가압류, 가처분 등의 목적물이 될 수 없는 재산임을 소유권등기에 부기등기를 하도록 되어 있는 것이다.

금지사항 부기등기는 사업주체의 재무상황 등이 악화되어 주택 등에 저당권 등을 설정하거나 사업주체의 일반채권들에 의한 압류 등으로 인하여 입주자 등이 피해를 입는 사례가 빈번하여 입법적으로 해결하기 위한 것이다.

그런데 주택법 제40조 제1항에서 사업주체는 사업계획승인을 얻어 시행하는 주택건설사업에 의하여 건설된 주택 및 대지에 대하여는 입주자모집공고 승인 신청일 이후부터 입주예정자가 그 주택 및 대지의 소유권등기를 신청할 수 있는 날 이후 60일까지의 기간동안 입주예정자의 동의 없이 해당 주택 및 대지에 저당권을 설정할 수 없는 것으로 규정하고 있다. 그리고 주택법 제40조 제1항에서 소유권이전등기를 신청할 수 있는 날이라 함은 사업주체가 입주예정자에게 통보한 입주가능일을 말하는 것으로 규정하고 있다.

주택법

제40조(저당권설정 등의 제한) ① 사업주체는 제16조제1항 또는 제3항에 따른 사업계획승인을 받아 시행하는 주택건설사업에 의하여 건설된 주택 및 대지에 대하여는 입주자 모집공고 승인 신청일(주택조합의 경우에는 사업계획승인 신청일을 말한다) 이후부터 입주예정자가 그 주택 및 대지의 소유권이전등기를 신청할 수 있는 날 이후 60일까지의 기간동안 입주예정자의 동의 없이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 그 주택의 건설을 촉진하기 위하여 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 해당 주택 및 대지에 저당권 또는 가등기담보권 등 담보물권을 설정하는 행위
2. 해당 주택 및 대지에 전세권·지상권(地上權) 또는 등기되는 부동산임차권을 설정하는 행위
3. 해당 주택 및 대지를 매매 또는 증여 등의 방법으로 처분하는 행위

② 제1항에서 “소유권이전등기를 신청할 수 있는 날”이란 사업주체가 입주예정자에게 통보한 입주가능일을 말한다.

③ 제1항에 따른 저당권설정 등의 제한을 할 때 사업주체는 해당 주택 또는 대지가 입주예정자의 동의 없이 양도하거나 제한물권을 설정하거나 압류·가압류·가처분 등의 목적물이 될 수 없는 재산임을 소유권등기에 부기등기(附記登記)하여야 한다. 다만, 사업주체가 국가·지방자치단체 및 한국토지주택공사 등 공공기관이거나 해당 대지가 사업주체의 소유가 아닌 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

주택법시행령

제45조(부기등기 등) ① 법 제40조제3항 본문의 규정에 의한 부기등기에는 동조제4항 후단의 규정에 의하여 대지의 경우 “이 토지는 「주택법」에 따라 입주자를 모집한 토지(주택조합의 경우에는 주택건설사업계획승인이 신청된 토지를 말한다)로서 입주예정자의 동의를 얻지 아니하고는 당해 토지에 대하여 양도 또는 제한물권을 설정하거나 압류·가압류·가처분 등 소유권에 제한을 가하는 일체의 행위를 할 수 없음”이라는 내용을 명시하고, 주택의 경우 “이 주택은 「부동산등기법」에 따라 소유권보존등기를 마친 주택으로서 입주예정자의 동의를 얻지 아니하고는 당해 주택에 대하여 양도 또는 제한물권을 설정하거나 압류·가압류·가처분 등 소유권에 제한을 가하는 일체의 행위를 할 수 없음”이라는 내용을 명시하여야 한다. <개정 2005.3.8>

② 사업주체는 법 제40조제4항 후단의 규정에 의하여 사업계획승인이 취소되거나 입주예정자가 소유권이전등기를 신청한 경우를 제외하고는 제1항의 규정에 의한 부기등기를 말소할 수 없다. 다만, 소유권이전등기를 신청할 수 있는 날부터 60일이 경과한 때에는 그러하지 아니하다.

4. 공동주택 금지사항등기 말소후 공매징수 사례

체납개요

- 체납자 : (주)○○건설, (주)○○법인
- 체납액 : 총80건 1,596백만 원
- 체납세목 : 취·등록세(2009) 및 재산세(2009~2010)
- 체납물건 및 압류물건 : 건설 공동주택
- 주요내용

(1) 체납자는 공동주택 건설시행사로, 공동주택을 인수 또는 신축하여 준공한 후 취·등록세를 신고하여 등기를 필한 후 과소신고분은 미분양 및 자금난 등을 이유로 공동주택 분양시 납부하겠다고 약속하며 체납세 납부를 차일피일 미루면서 납부를 기피하고 있었다.

(2) 이후 위 체납법인에 대한 특별관리에 들어가 조사한 결과, 부실기업으로 아파트 공사가 순조롭지 못하다가 완공되었으며 아직 분양되지 않은 아파트에 대하여 체납처분으로 압류하려하였으나, 주택법 제40조 제3항의 규정에 따라 입주예정자의 동의를 얻지 아니하고는 소유권에 제한을 가하는 일체의 행위를 할 수 없는 금지사항 부기등기가 되어 있어 채권확보가 어렵게 되었으며 이는 체납법인이 주택법에 의거 체납처분이 제한됨을 악용하고 있었다.

(3) 그후 “모든 사안은 묶는 방법이 있으면 푸는 방법도 반드시 있기 마련이다”는 말이 있듯이, 포기하지 않고 금지사항 부기등기 말소를 위한 관련 주택법과 부동산등기법을 연찬하는 과정에서 유사한 등기선례를 접하여 금지사항의 부기등기에 관한 업무처리지침을 확보할 수 있었다.

(4) 금지사항 부기등기 관한 업무처리지침에 따라 공동주택 입주예정자가 없음을 입증하기 위하여 미분양 주택에 대한 국세, 지방세 세제지원 정책에 착안하여 그 혜택을 받기 위하여 미분양주택 현황을 신고 또는 등록했을 것으로 판단, 추적 조사하여 체납법인이 건축부서에 신고한 미분양주택 신고내용을 확인하였다.

(5) 체납자의 공동주택에 대하여 분양되지 않은 아파트에 대하여 체납자를 대위하여 금지사항등기 말소를 신청하고 동시에 압류기입 등기촉탁을 신청하여 압류에 성공하여 체납지방세를 공매방법에 의하여 징수하였다.

추진경과[금지사항 부기등기 말소로 체납징수내역]

(주) ○○법인 체납징수 경과내역

- 2009. 2. 19 김제시 서암동소재 공동주택 사용승인
- 2009. 2. 25 김제시 서암동소재 공동주택의 취·등록세 신고
- 2009. 2. 27 공동주택 소유권보존등기와 금지사항등기 동시 실시
- 2009. 3. 04 체납자 당좌거래정지(부도)
- 2009. 4. 29 체납자 명의 세대 아파트 신탁등기 실시
- 2009. 5. 11 취·등록세 신고 후 미납분 직권부과 고지
- 2009. 6. 08 체납자 명의 아파트 확인
- 2009. 6. 09 체납자 명의 아파트 체납처분에 의한 압류등기촉탁 신청
- 2009. 6. 10 입주예정자의 동의서 미첨부사유로 압류촉탁 각하
- 2009. 7~8월 금지사항등기 되어 있는 체납자의 물건 압류방안 고민
- 2009. 9월초 사업주체의 대위에 의한 금지사항 부기등기 말소 등기선례 접함
- 2009. 9. 18 체납자에게 체납자명의 세대에 대한 입주예정자와 입주가능일 회신의뢰
- 2009. 9. 24 체납자로부터 입주예정자와 입주가능일 회신 도착
- 2009. 9. 29 금지사항등기 말소 및 체납처분에 의한 압류등기 동시 실시
- 2013. 2. 13 압류물건 한국자산관리공사 공매의뢰
- 2013. 7. 03 압류물건 공매배당으로 483백만 원 수령

(주) ○○건설 체납징수 경과내역

- 2009. 1. 19 임대주택사업계획 승인
- 2009. 1. 23 공동주택 소유권보존등기(가압류 등기의 촉탁)
- 2009. 1. 23 공동주택 금지사항등기 실시
- 2009. 6. 10 고창군 소재 공동주택 사용승인
- 2009. 9. 6 고창군 소재 공동주택의 취·등록세 신고
- 2009. 11. 6 취·등록세 신고 후 미납분 직권부과 고지
- 2010. 11. 8 압류금지사항등기된 부동산은 체납처분할수 없음으로 고문변호사 회신
- 2010. 12. 22 체납자 명의 아파트 체납처분에 의한 압류등기촉탁 신청
- 2010. 12. 31 입주예정자의 동의서 미첨부사유로 압류촉탁 각하
- 2011. 1. 7 사업주체의 대위에 의한 금지사항 부기등기 말소 등기
- 2011. 1. 10 체납처분에 의한 압류등기 실시
- 2012. 1. 12 압류등기한 한국자산관리공사 공매의뢰
- 2012. 8. 26 압류물건 공매배당으로 746백만 원 수령

착안사항

금지사항 부기등기제도는 공동주택의 입주예정자를 보호하기 위한 제도이지 체납법인소유의 미분양아파트를 보호하는 제도가 아님을 착안하여, 공동주택의 사업주체가 입주예정자에게 통보한 입주가능일로부터 60일이 경과하였음에도 미입주 상태를 지속하고 있고 기타 특별한 동향이 없어 이를 증명할 경우 금지사항 부기등기를 말소 가능하다는 점에 착안하였다.

사업주체의 대위에 의한 금지사항 부기등기의 말소시 첨부서류(등기예규 제1195호)

주택법 제40조 제3항 및 같은법시행령 제45조 제1항에 의한 금지사항 부기등기가 건설된 주택에 관하여 마쳐진 경우, 사업주체의 채권자는 대위원인을 증명하는 서면과 사업주체가 입주예정자에게 통보한 입주가능일로부터 60일이 경과한 사실을 증명하는 서면(사업주체의 확인서나 내용증명 등)을 첨부하여 사업주체를 대위하여 금지사항 부기등기의 말소를 신청할 수 있는바, 사업주체가 발급을 거부하는 때에는 소송과정에서 문서제출명명 또는 문서송부촉탁 등을 통해 법원에 제출된 위 통보사실등이 적시되어 있는 문서의 사본 등을 사업주체의 확인서에 갈음하여 제출할 수 있다(2010.5.12. 부동산등기과 - 945 질의회답)

주요성과

체납자의 재산을 조회하여 소유한 공동주택을 관할등기소에 압류기입 등기촉탁을 실시하였으나, 관할등기소는 금지사항등기가 경로되어 있음을 이유로 각하결정되어 압류에 실패하였으나, 반드시 징수해야겠다는 일념으로 포기하지 않고 금지사항 부기등기 말소를 위한 관련 주택법과 부동산등기법을 연찬하여 입주가능일로부터 60일 경과후에도 입주하지 않은 주택에 대한 금지사항 말소등기가 가능하다는 내용을 착안 사업주체(체납자) 소유주택에 대하여 금지사항등기 말소 후 압류하였다. 압류한 부동산은 지방세 체납처분 절차에 따른 공매로 총 60건 1,229백만 원을 징수하는 성과를 거두었다.

5. 맺음말

〈표 1〉에서 보듯이 2012 회계연도 지방세결산보고서에 따르면 부동산 경기침체에도 불구하고 지방세 징수액 1조 4,561억 원 징수율 95.2%, 체납율 3.2%로 역대 최고의 성과를 보이고, 2013년도 결산전망 역시 1조 4,600억 원 징수율 95.5% 체납율 3.0%를 달성할 것으로 예상된다.

이렇게 징수율은 증가하고 체납율이 감소하는 이유는 납세의무자가 납부할 세액을 알기 쉽게 이해하고 불편하지 않게 납부할 수 있는 환경조성과 지방세를 담당하는 세무공무원 한 사람 한 사람이 열심히 노력한 결과라 할 것이다. 날이 갈수록 지능화 및 다양화 되어가는 지방세 체납자에 대하여 체납기법 및 재산은닉 수단에 적극적으로 대처한 결과 공동주택 금지사항 부기등기 설정 규정을 악용하여 지방세를 체납한 고질체납자에 대해 강력한 체납처분으로 징수한 사례이다.

부동산 체납지방세를 단순히 체납처분 절차를 기계적으로 처리하기 보다는 어려운 법률적인 문제를 좀 더 세심하고 적극적인 관심을 가지고 바라보면 체납지방세를 징수할 수 있는 방법이 보이는 것을 알 수 있었다.

〇〇시 〇〇동 공동주택 등기부등본

등기사항전부증명서(말소사항 포함) - 집합건물

(대지권의 표시)

표시번호	대지권종류	대지권비율	등기원인 및 기타사항
1	1 소유권대지권	23000분의 73.9415	2009년2월26일 대지권 2009년2월27일

[갑 구]		(소유권에 관한 사항)		
순위번호	등기 목적	접수	등기 원 인	관 리 자 및 기 타 사 항
1	소유권보존	2009년2월27일 제4133호		소유자 주식회사 관리자도 혁신지
4-1	금지사항등기			이 주택은 부동산등기법에 따라 소유권보존등기를 마친 주택으로서 임의처분권과 동등권을 원하지 아니하는 당해 주택에 대하여 일대 또는 복수분권을 설정하거나 임의처분권과 동등권을 소유권에 제한을 가하는 일체의 행위를 할 수 없음 2009년2월27일 부기
2	1-1번금지사항등기말소	2009년9월30일 제22408호	2009년9월30일 해지	대위자 김제시 대위원인 2009년 7월 9일 압류
4	압류	2009년12월30일 제20410호	2009년12월30일 압류	관리자 김제시
4-1	부기사항	2009년12월30일 제20410호	2009년12월30일 부기	
13	3번압류, 4번압류, 5번압류, 6번압류, 7번압류, 10번압류, 11번압류 등기말소	2013년5월10일 제13427호	2013년5월6일 공매	